

0073176-03.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0073176-03.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0073176-03.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, segundo acusação, em 31 de agosto de 2016, às 00h44min, nesta Capital, na Rua Frutos de Maio 10, Vila Bela, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 3,8g (três gramas e oito decigramas) de Benzoilmetilecgonina, comumente conhecida como "cocaína", divididas em 7 (sete) invólucros plásticos; e 50,1g (cinquenta gramas e uma

decigrama) de TETRAHIDROCANABINOL (THC), mais conhecida como maconha, divididas em 33 (trinta e três) papelotes; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e uma quantia de R\$ 12,00 (doze reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo químico-toxicológico às fls. 92/94.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2016, com determinação de citação do réu.

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 105/111).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, prejudicado o interrogatório em virtude da revelia do acusado.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão da droga, laudo provisória de constatação e pelo laudo definitivo (fls. 92/94).

Contudo, não foi possível a demonstração em juízo de que o réu teria sido autor dos fatos descritos pela denúncia.

Com efeito, a testemunha Thiago Emboava de Jesus, policial militar, disse nada se recordar a respeito dos fatos.

Ricardo dos Santos Machado, em juízo, também não se lembrou do ocorrido.

Diante desse cenário, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

A propósito, incide o disposto no art. 155 do CPP:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação"

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver KARLEYSSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro o levantamento, em favor do réu, do valor apreendido nos autos, expedindo-se o necessário.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Intime-se, por edital, o réu revel da presente sentença.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida ao réu.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA